

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรลำปาง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วแต่ละเลยไม่ดำเนินการออกหมายเรียกและไม่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทุกคนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งได้แก่ การรวบรวมพยานหลักฐาน การออกหมายเรียก หรือการแจ้งข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะสอบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดำเนินการออกหมายเรียกและการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาจะต้องใช้เวลานานเพียงใดย่อมเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาตามพยานหลักฐานที่รวบรวมได้และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำความผิดทางอาญามาลงโทษกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖/๒๕๖๓)

๒) การจับกุม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๐๖-๒๐๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๙๑-๙๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๙๕-๙๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๙-๙๐

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๑-๑๘๓

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๗๙-๘๐

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๒

๓) การปรับ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๐๗

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๙๔-๙๕

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๐-๙๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๓

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๘๐-๘๑

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๒-๗๓

๔) การปล่อยชั่วคราว

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๐๗-๒๐๘

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีอาญาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายความที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนดังกล่าวทราบ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา และหนังสือ ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๗๒๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญา กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นั้น โดยที่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองดังกล่าวเป็นขั้นตอนการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่มีการกล่าวหา รวมทั้งเพื่อรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง และส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป การสอบสวนดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา



การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองไม่ได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีอาญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การเรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้นข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๔/๒๕๖๓)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๒

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้อายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีไว้ชั่วคราว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีมิใช่คดีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองในการออกกฎ คำสั่ง หรือกระทำการอื่นใด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดขึ้นโดยเฉพาะ ได้แก่ มาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์



ในการตรวจสอบทรัพย์สิน และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหานั้น ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การยื่นคำร้องของพนักงานอัยการต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลไต่สวนและสั่งริบทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจกระทำการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปกำหนด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖/๒๕๖๓ และที่ คร.๘๙/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และรองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) เก็บรักษาทรัพย์สินของกลางไว้บนที่ดินและอาคารของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยทรัพย์สินของกลางออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีและชดเชยค่าเสียหายนั้น เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เข้าตรวจค้นสินค้าในโกดังเก็บสินค้าของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผู้เช่าไว้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและใช้เป็นที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย และได้ทำการยึดขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้เป็นของกลางในคดี การยึด อายัด และการเก็บรักษาทรัพย์สินของกลางดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจโดยตรงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องคดีอาญาต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙/๒๕๖๓)

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด



การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการโอน ยักยอก ซุกซ่อน หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิด และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การยื่นคำร้องของพนักงานอัยการต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลไต่สวนและสั่งริบทรัพย์สินนั้นต่อไป อันเป็นหลักประกันว่า หากศาลได้ไต่สวนคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วเห็นว่าคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็จะต้องมีทรัพย์สินให้ศาลสั่งริบ อันเป็นการลงโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหากผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของทรัพย์สินเห็นว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาล ผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะดำเนินการขอให้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้แก่ตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดแก่ผู้ฟ้องคดี ก็เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องจากการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๗/๒๕๖๓)



กฎหมายศุลกากรเป็นบทบัญญัติที่ระบุให้การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดและมีโทษในทางอาญา ซึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา ถ้าขั้นตอนใดเป็นการกระทำที่กฎหมายนั้นหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง การกระทำความผิดกล่าวโดยนัยเป็นขั้นตอนการดำเนินการทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม เมื่อคดีนี้มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรได้ตรวจยึดสินค้าของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ เนื่องจากสินค้าของผู้ฟ้องคดีนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การกระทำของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเมื่อตรวจพบว่าสินค้านำเข้าเป็นสินค้าที่ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมีอำนาจออกหนังสือเรียกให้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนข้างต้นเป็นขั้นตอนการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ เพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาต่อไป ประกอบกับเมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทแล้วเห็นได้ว่า หนังสือฉบับดังกล่าวได้แจ้งว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามมาตรา ๒๔๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติโรกระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อันเป็นโทษทางอาญา ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรดำเนินการตรวจยึดสินค้าของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ (๔) และมาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ อันถือเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๙/๒๕๖๓)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๙๔-๑๙๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๕-๘๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๗-๙๐



ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๖-๗๗

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๑๓๗-๑๓๘

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๙๘

๑๐) อื่น ๆ

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๑๓๘

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๑๐-๒๑๒

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๙๘-๑๐๐

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๙๙-๑๐๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๓-๙๔

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๙๘-๒๐๖

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๘๘-๙๐

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๙๐-๙๕

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๗-๗๘

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๑๒

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๐๖-๒๐๙

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๙๐

๒) การขับรถ

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเดชอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขับรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เจียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขับขี่ ทำให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหายนั้น แม้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี อันทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่บทบัญญัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ในการใช้อำนาจหรือใช้อำนาจดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์เก็บขยะมูลฝอย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไป มิได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔/๒๕๖๓)

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๓

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๔

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๔-๒๑๕

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๕

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๕-๒๑๖



๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๖

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๑-๑๐๒

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๐

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๒

๑๑) การเสนอความเห็น

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๑

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๗๙-๘๐

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๖-๒๒๑

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๒-๑๐๙

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๑๐๑-๑๐๓

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๙๖

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๑-๒๑๘

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๙๑-๙๒

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๑๑๐-๑๑๒

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๑๐๔

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๙๙-๑๐๐

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๘-๒๒๐

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๙๒-๙๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๖-๙๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๘๐-๘๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๔๐-๑๔๑

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ กรณีมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการธนาคาร ก. ว่า ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในกรณีไม่สืบหาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีก่อนฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและต่อมาได้มีมติไม่ยกเรื่องกล่าวหาดังกล่าวขึ้นพิจารณาใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนคำวินิจฉัยที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา รวมทั้งให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังได้บัญญัติกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นการเฉพาะด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก



วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อออกกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามิใช่เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ไต่สวนหาข้อเท็จจริง มาตรา ๒๓๗ บัญญัติว่า เมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด (๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้นำความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม (๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ผิดการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมีใช้กรณีตาม (๒) ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และให้นำความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่า คดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชุดที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีในครั้งก่อนกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้พิจารณา หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาเรื่องกล่าวหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ศาลกำหนด เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือคำสั่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ ๖๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๒๒-๒๒๔



๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๒๔-๒๒๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๑๒-๑๑๓

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๑๐๕-๑๐๖

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๑๐๑-๑๐๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒๓-๒๒๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๕-๙๖

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๒๘

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒๔



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนด ศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นต้น

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครคนอื่น ๆ รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนย่อมต้องตกอยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว โดยที่หากข้อ ๒ วรรคสี่ของประกาศดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิ ๑ คน เลือกได้ ๑ หมายเลข ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว (ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการตัดโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับคะแนนจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนอื่นโดยไม่เป็นธรรม)



จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑ คนสามารถเลือกได้ถึง ๙ หมายเลข กรณีจึงถือได้ว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับผลกระทบจากประกาศพิพาทโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัว ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารบก ชั้นยศจำสิบเอก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำอยู่ต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศสาธารณรัฐบราซิล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิกเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ตามบัญชีท้ายหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยเทียบ ตำแหน่งข้าราชการทหารชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจำสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจำสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เท่ากับตำแหน่งข้าราชการ พลเรือน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งต่อมากระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๒๓๑๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. และบัญชีอัตรา พ.ช.ต. ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศจำสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจำสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการเทียบ ตำแหน่งข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขการเทียบตำแหน่งในกรณีดังกล่าว



โดยกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ที่รับเงินเดือนถึง ๑๐,๑๙๐ บาท เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ พ.ช.ต. รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับ พ.ช.ต. ในส่วนที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม แต่การยกเลิกดังกล่าวมิได้มีผล เป็นการย้อนหลังไปแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งหน้าที่และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ อยู่ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา ที่หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ การพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการได้รับ พ.ช.ต. ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๗/๒๕๖๓)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น



(ก.อ.พ.ร.) นาย ส. นาย ล. นาย ถ. และนาย ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลำดับ) ร่วมกันออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นประกาศที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะเป็น กฎ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการออกกฎดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการฟ้องเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกกฎดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๘/๒๕๖๓)

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้รื้อถอน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว และสำหรับกรณีของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น โดยที่คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าว เป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในลักษณะที่เป็นการระงับหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๓)

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน เป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องหยุด การขุดดินหรือถมดิน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับคำสั่ง จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการ ธนาคาร

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นสมาคม ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา ๒๓๐ มาตรา ๒๓๑ และ มาตรา ๒๓๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ส่วนหนึ่ง ในการจัดทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ และจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งปี รวมถึงการกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ ตามข้อบังคับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ และประกาศ คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ ขึ้นทะเบียน (ฉบับประมวล) หากผู้ค้าตราสารหนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดี หรือสิ้นสุด อายุการขึ้นทะเบียน หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่กฎหมาย บังคับให้ต้องเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบ



ซื้อขายตราสารหนี้ได้ หรือหากแต่งตั้งแล้วก็ต้องยกเลิกการแต่งตั้ง เนื่องจากกฎหมายบังคับให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๖๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ ข้อ ๘ และข้อ ๑๖ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อ ๖๒ และข้อ ๖๓ ผลของการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลกระทบต่อสิทธิการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้คัดชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุ

เดือดร้อนรำคาญ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติว่ากรณีผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ผลการวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๖/๒๕๖๓ และที่ คร.๒๗/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดียอมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตนครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท มาก่อน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุก่อนนาง ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจ หลีกเลี้ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดี กรมธนารักษ์ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าที่ดินพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงที่ทำเล เลี้ยงสัตว์โคกสูง เป็นการรังวัดรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าที่ดินบริเวณที่ทำเล เลี้ยงสัตว์โคกสูง ไม่เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เพิกถอนการรังวัดที่ดินเพื่อก่อหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในส่วนที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งสาม พร้อมทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา ปักธงชัย เจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายอำเภอปักธงชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๗ ตามลำดับ) ร่วมกันถอนหรือทำลายหลักเขตที่สาธารณะที่ปักในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นคำขอรังวัด ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวมีผลทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเข้าไปทำการรังวัดทำแผนที่ โดยการจัดทำหลักหมายเขตที่ดิน สร้างหมุดหลักฐาน การแผนที่ในบริเวณที่พิพาท และมีอำนาจกระทำการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบประวัติ ความเป็นมาของที่ดินพิพาท ตลอดจนดำเนินการประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พร้อมด้วยแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้ประชาชนทราบ มีกำหนดสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ตรี มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ตามมาตรา ๖๘ (๘)



แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้นำผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน์ และนำชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และหากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามขั้นตอนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองดังกล่าวได้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูง เป็นการรังวัดรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนรับโอนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แม้ยังมิได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๑๖ แต่ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นของนาย ด. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อนาย ด. ถึงแก่ความตาย สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวย่อมตกทอดแก่ทายาทซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้เป็นบุตรด้วยตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่ดินดังกล่าวยังมิได้มีการจดทะเบียนแบ่งให้แก่ทายาทคนหนึ่งคนใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิในที่ดินดังกล่าว หากการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๗ และเลขที่ ๑๓๑๖ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ย่อมเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์คำโป่งเป้ง และการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว รุกล้ำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำขอและการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวในส่วนที่รุกล้ำและทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๖๓)

